

א) [ברכות יט. וט"ז], ב) [נשי' תוס' גיטין ל' ד"ה כ"ח ומוס' לעיל סד. ד"ה מה שפירא], ג) [לעיל ל' חולין פד:], ד) [לעיל סה. וט"ז], ה) [והיה שעתא אחולי דקא מחלי גבייכו כג"ל רש"י, ו] [נשי' תוס' לעיל ל' תוס' חולין פד:], ו) [מגויה ש"ס דפוס אמ"ד שלחו יד למחוק דין דבזן שיבשתא וכחצו תחתיו ברכות ה: ובאמת הערוך ערך שש מביא ראה וז],

הגהות הב"ח

א) גמ' בבורי דנפיש, ב'ב' פ"ל דיש דף ל' ע"א:

הגהות הגר"א

א) [גמ' מאי בינייהו, ב'ב' הראש' ל"ג מאי בינייהו וכחב ב"י דלא פליגי וכן משמע ברמב"ם שהשמיט כל זה: ב] [רש"י ד"ה תגרף חתמא, למ"ד כ"ו, ב'ב' ורי"ף פ"י להיסק ומ"מ אין ג"מ לדיוט לפי פ"י ב"י דלא פליגי: ג] [תוס' ד"ה מחי, ורי"ח פ"י כ"ו, ב'ב' אכל ג"י פ"י בשם ר"ח שנתן להם שטר עמלם אלא שהם מקבלים אחריות הדרך (ועמ"ש רבינו ב"יד ס"י קע"ג ס"ק ל"ד): ד] [שם ד"ה בבורי, ר"ח גרים כ"ו, ב'ב' אכל הרמב"ם מפרש שקונה עגל קטן ומנחו כ':

ברשום מוכר. אם קיבל עליו מוכר אחריות הדרך: **מוסר**. דאין כאן מלוה עד שתמכר וכל מה שנמכר ציוקר של בעלים הראשונים הוא: **ברשום לוקח אסור**. דמהשתא מלוה הוא גביה ויהיב ליה טופיינא מדמיה בריביתא: **פנס** לי. ואוכלס כאן ואני אעלה לך לזמן פלוני מפירות שיש לי שם: **יש לו שם מוסר**. דמהשתא אוקמיניהו ברשותיה. ואע"ג דלא משך סאה בסאה לאו רבית קלוזה היא אלא אבק רבית דרבנן וכי יש לו לא גזור: **אין** לו **בזאותו מקוס אסור**. דבשכר המתנתו נתן לו זה במקוס היוקר: **והחמרים מעלים במקוס היוקר**

כצמקוס הוול ואין חוששין. החמרים המשתכרים בתבואה ומציאים ממקוס הוול למקוס היוקר מותר להם ליקח מעות מצעלי בתים עשירים במקוס היוקר ע"מ ליתן להם לזמן פלוני הפירות כשער מקוס הוול ואין חוששין שיהא רבית שכר המתנת מעות כדמפרש ואזיל: **מ"ע רב פפא אמר ניהא להו דמגלו להו תרעא**. שעל ידי מעותיו של זה הם ניכרים סוחרים ומכירים אותם בעלי בתים של מקוס הוול ונותנין להם בהקפה ומשתכרים אכלס ואפילו לא היה זה ממתין להם שום זמן אלא להציא לו מיד נוח להם לטרות ולהיות שלוחים לקבל עליהם אחריות הדרך על כך: **דמוזלי גבייהו**. בני מקוס הוול כששומעין שאין אלו משתכרין בה מוחלי גבייהו כדי שלא ימשכו ידיהם מלהרגיל אכלס: **סגרא חדסא**. תגר שאינו ניכר עדיין.

[ב] למאן דאמר דמגלו להו תרעא איכא למ"ד דמוזלי גבייהו ליכא דכיון דאילו ניכר להם אין מאמינים בדבריו שהוא נותנם בצמקומו בזול ולא מוחלי גביה: **בסורא אזנן ארבע**. גרייו בזוזא: **בנפרי**. שם מקוס: **אזנן שיא**. גרייו בזוזא: **ונשקול שיא**. כיון דמקבל עליה אונסא דאורחא אין כאן רבית ואפילו לא קיבל עליה אונסא דאורחא קמי החמרים מעלים במקוס היוקר כצמקוס הוול: **מחו לעשום בגרוטאותן**. בשאר פרגמטיא כגון שבדי זהב וכסף ושאר מיני מתכות מי אמרינן תבואה דמדדי דשכיח הוא

דאזלי ואחו כל שעתא אמרינן ניהא להו דמגלו תרעא אי נמי דמוזלי גבייהו אכל שאר פרגמטיא ליכא גילוי תרעא ולא אחלי גבייהו דמי שמכר לו עכשיו לא ימכור לו למחר ופרגמטיא שלקח היום אינו לוקח למחר: **פרדיסא**. לקנות יין מן הכרם בדמים פחותים כל פירות שנה זו צדק וכך ולוקחין אחר שהן בוסר או סומדר אכל עדיין לא הגיע לציכור: **רב אסר**. דמשום הקדמת מעות לזמן הבציר קמוזיל גביה והוי אגר נטר ליה: **כיון דהוי ציה סיוסא**. פעמים שיש קלקול בכרם כגון צדד או גשמים או קרח ומפסיד הכל ומקבל עליו כל ספקי הפסד לא מיחוי כאגר נטר ליה. תויהא נראה צעני דבר חרטה כמו קדושין (דף מ:.) תוהא על הראשונות: **ומודה רב צבורי**. מקוס שבזרזין כרמים בשוורים צעגלה ומוליכין את העגלה בין שורות הכרמים ומתקלקלין רגלי השוורים בקלחי שרשים שבקרקע והפסדן רב: **שבשי שיבשא**. בעלי בתים המלוים תבואה לאריסים לזרע ומשלמין להם לגורן תבואה חדשה: **סיעעו צגופא דארעא**. בחריש ובקציר מעט: **הויא כהלוואה**. סאה בסאה: **מנטרי צאגי**. שומרי הקמות עד הקציר: **הפוכו בני דרי**. סיעעו את בני הבקעה בדישת תבואה בגורן בהולכה ובהבאה סיועא פורתא לפי שבצביל שאתם

ממתנים שכרכם עד גמר מירוח הגורן הם נותנים לכם מתנה יותר על שכרכם לפיכך סיעעו אותם כדי שתהא פעולתכם מושכת עד כלות הגורן ושכירות אינה משתלמת אלא לבסוף ואין כאן המתנה ואם יוסיפו לכם אין זה שכר המתנת שכרכם אלא אחולי מוחלי לגבייכו: **כוזי עלמא**. החוכרים שדומיהם לאריסים: **שקני ארבעא**. כורזין בחכירות השדה: **ומסלקי לאריסא צניסן**. כופין אותם לקצור תבואתו ולהסתלק ממנה בזימן: **ומר משום דנער ליה עד אייר**. שקיל שיתא. וקא סלקא דעתך משום המתנת החכירות קא מוספי: **אסון** הוא **דעבדושו שלא דנין**. שאתם מסלקין אותן בזימן ועדיין לא נתמלאת התבואה בקשיה ומפסידין אותן הרבה וארעא לאריסא משתעבד עד שתצביל התבואה כל זכרה הלכך שלא כדין היא כפייתכם: **אנא נטרנא** **לכו עד אייר ומרווחנא** **לכו בכמה**. ושכר שדי אני נוטל שלכך אני מפריז על חכירתה ואינו בשכר המתנת ד' כורזין:

איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא

עג.

ברשות מוכר מותר. וכגון שנמן לו שכר עמלו ומזונו שלא יהא טורח לו בשכר הלוואה וא"ת א"כ מאי קמ"ל וי"ל דסיפא אינטריך ליה ברשות לוקח אסור דס"ד דלא מיחוי כרביית כיון שהוא מוכר במקוס היוקר כמו שהוא נותן לו כאן במקוס הוול: **החמרים מעלין במקום היוקר**

בבמקום הוול. פירש בקונטרס אפילו אחריות הדרך בהליכה ובחזרה על החמרים ואי אפשר לומר כן דלעיל (דף סה.) גבי טרשא דרב חמא פ"י בקונטרס גופיה שהיה אחריות ההליכה על רב חמא אע"ג דהוו שבקי להו מיכסא ונקטי להו שוקא ואפילו היה שם אחריות עליהם של מקבלים יש להתיר שם יותר מכאן דבשכר דשבקי להו מיכסא ונקטי להו שוקא יותר מצמחורות אחרות הויא שויא טפי והוו זבני לה ציוקר אכל כאן מה שהיו ניכרים סוחרים ע"י המעות ומגלו להו תרעא כך היה נעשה להם צמעות אחרים וכל לזין כמו כן משתכרים ועוד דפריך בצמון דלרבי דשקיל חמשא בסורא ומקבל אונסא דאורחא ונשקול שיתא ולא פריך לא ליקביל אונסא דאורחא אלא נראה דאחריות הדרך בחזרתם עם התבואה ממקוס הוול היה על צעה"צ והחמרים היו משתכרין צמעות בהליכה ממקוס היוקר למקוס הוול בשום סחורה ואי לאו טעמא דמגלו להו תרעא או מוחלי גבייהו הוה אסור דבשכר הלוואה של הליכה היו טורחין להם בחזרה:

מאי מעמא ניהא **דהו דמגלי** **דהו תרעא**. לא ה"מ למימר כגון דיהבי להו שכר עמלם כדפ"י ברשות מוכר מותר כי זה לא היה שום חידוש [ג] ור"ח פ"י דלפילו שכירות החמרים נותן צעה"צ לחמרים ומ"מ נראה דמודה דלא יהיב שכר עמלם דאי יהיב לא הוה נרצך כלל לטעמא דגלויי תרעא ואחולי גבייהו ומה שדחק ר"ח לומר שנותן שכר החמר' לפי שדומה לו שכר מועט גלוי תרעא ובזמנם דחק דהקילו חכמים ברביית דרבנן כמו לעיל (דף סט.) ריש עגלא לפטומא:

ניחא **דהו דמגלי** **דהו תרעא**. פירש בקונטרס ע"י מעות שצידם ניכרים סוחרים ומקיפין להם סחורות אחרות וקסה דקאמר איכא בינייהו תגרף חתמא ולפירושו איכא בינייהו נמי תגרף ישן דטעמא דמגלו להו תרעא ליכא שהרי ניכרים הם מימי קדם ונראה כפ"י ר"ח דפירש דטעמא דמגלו להו תרעא שבעלי בתים המלוים מגלים להם שערי היוקר שפעמים בעוד שהולכים החמרים למקוס הוול וחוזרין מתייקרין כאן ובעלי בתים מודיעין להם ומסיעין להם למכור: **בְּתַרְוֵי דַנְפִּישׁ פְּסִידִיהוּ**. [ז] ר"ח גרים בתוריי ופ"י שמוכר עגלים קטנים ולדות עדרו אשר יולדו לו בשנה זאת ומודה רב בהו דשרי שרגילות הרבה שמפילות והוה הקלקול יותר מתיוהא של פרדס^א: **דְּשִׁבְשִׁי שִׁיבְשֵׁא**. פ"י בקונטרס בעלי בתים המלוים תבואה לאריסים לזרע ומשלמין להן לגורן תבואה חדשה ולא אשכחן בשום דוכתא שקורין זה שיבשי ושיבשי היינו זמורות שמתרגס (בראשית מ) שלשה שריגים תלת שיבשין וכן (ברכות דף ה:.) [דלא יהיב מר שיבשא לאריסא]^א (וזבן שיבשתא מאריסא) ור"ח פירש שנותנין מעות לצעל הזמורות צדק וכך המשוי והם שוים יותר בשעת שזמר הכרמים וליכא תויהא בזמורות כמו בפירי ולכן מלחיך שמואל להפוכי בארעא:

רב

ממתנים שכרכם עד גמר מירוח הגורן הם נותנים לכם מתנה יותר על שכרכם לפיכך סיעעו אותם כדי שתהא פעולתכם מושכת עד כלות הגורן ושכירות אינה משתלמת אלא לבסוף ואין כאן המתנה ואם יוסיפו לכם אין זה שכר המתנת שכרכם אלא אחולי מוחלי לגבייכו: **כוזי עלמא**. החוכרים שדומיהם לאריסים: **שקני ארבעא**. כורזין בחכירות השדה: **ומסלקי לאריסא צניסן**. כופין אותם לקצור תבואתו ולהסתלק ממנה בזימן: **ומר משום דנער ליה עד אייר**. שקיל שיתא. וקא סלקא דעתך משום המתנת החכירות קא מוספי: **אסון** הוא **דעבדושו שלא דנין**. שאתם מסלקין אותן בזימן ועדיין לא נתמלאת התבואה בקשיה ומפסידין אותן הרבה וארעא לאריסא משתעבד עד שתצביל התבואה כל זכרה הלכך שלא כדין היא כפייתכם: **אנא נטרנא** **לכו עד אייר ומרווחנא** **לכו בכמה**. ושכר שדי אני נוטל שלכך אני מפריז על חכירתה ואינו בשכר המתנת ד' כורזין:

רב

עין מושפט נר מצוה

קבא א מיי' פיש' מהל' מלוה ולוה הלכה ט סמוג לאוין קלג קנו טוש"ע י"ד ס"י קעג ספ"י טו: **קבב** ב מיי' שם טוש"ע שם ספ"י ח:

קבג ג ד ה ו מיי' שם הל' ז ח ועיין ספ"י טו ועיין בהשגות ובמ"מ טוש"ע שם ספ"י טז ועיין צב"י:

קבד ד מיי' שם פ"ח הל' ה ועיין בהשגות ובמ"מ סמוג שם טוש"ע י"ד שם ספ"י יוד: **קבה** ה מיי' וסמג שם טוש"ע שם וכפ"י המוסף וע"ש:

קבו ו מיי' שם הל' ו טוש"ע שם ספ"ף יא:

קבוז ז מיי' שם הל' ז טוש"ע שם ספ"ף יב:

קבוח ח מיי' שם הל' ח סמוג שם:

מוסף רש"י

אדם חשוב שאני. יש לו להחמיר על עולמו יותר (חור"ק יב:) לפי שלחמים הימנו (בחוברות 19.) שהרואה אותו שהוא מיקל עומד ומיקל יותר (שבת 182.)

^[1] אדם חשוב שאני

^[2] יש לו להחמיר על עולמו יותר

^[3] לפי שלחמים הימנו (בחוברות 19.)

^[4] שהרואה אותו שהוא מיקל עומד ומיקל יותר (שבת 182.)

^[5] אדם חשוב שאני

^[6] יש לו להחמיר על עולמו יותר

^[7] לפי שלחמים הימנו (בחוברות 19.)

^[8] שהרואה אותו שהוא מיקל עומד ומיקל יותר (שבת 182.)

^[9] אדם חשוב שאני

^[10] יש לו להחמיר על עולמו יותר

^[11] לפי שלחמים הימנו (בחוברות 19.)

^[12] שהרואה אותו שהוא מיקל עומד ומיקל יותר (שבת 182.)

^[13] אדם חשוב שאני

^[14] יש לו להחמיר על עולמו יותר

^[15] לפי שלחמים הימנו (בחוברות 19.)

^[16] שהרואה אותו שהוא מיקל עומד ומיקל יותר (שבת 182.)

^[17] אדם חשוב שאני

^[18] יש לו להחמיר על עולמו יותר

^[19] לפי שלחמים הימנו (בחוברות 19.)

^[20] שהרואה אותו שהוא מיקל עומד ומיקל יותר (שבת 182.)

^[21] אדם חשוב שאני

^[22] יש לו להחמיר על עולמו יותר

^[23] לפי שלחמים הימנו (בחוברות 19.)

^[24] שהרואה אותו שהוא מיקל עומד ומיקל יותר (שבת 182.)

^[25] אדם חשוב שאני

^[26] יש לו להחמיר על עולמו יותר

^[27] לפי שלחמים הימנו (בחוברות 19.)

^[28] שהרואה אותו שהוא מיקל עומד ומיקל יותר (שבת 182.)

^[29] אדם חשוב שאני

^[30] יש לו להחמיר על עולמו יותר

^[31] לפי שלחמים הימנו (בחוברות 19.)

^[32] שהרואה אותו שהוא מיקל עומד ומיקל יותר (שבת 182.)

^[33] אדם חשוב שאני

^[34] יש לו להחמיר על עולמו יותר

^[35] לפי שלחמים הימנו (בחוברות 19.)

^[36] שהרואה אותו שהוא מיקל עומד ומיקל יותר (שבת 182.)

^[37] אדם חשוב שאני

^[38] יש לו להחמיר על עולמו יותר

^[39] לפי שלחמים הימנו (בחוברות 19.)

^[40] שהרואה אותו שהוא מיקל עומד ומיקל יותר (שבת 182.)

^[41] אדם חשוב שאני

^[42] יש לו להחמיר על עולמו יותר

^[43] לפי שלחמים הימנו (בחוברות 19.)

^[44] שהרואה אותו שהוא מיקל עומד ומיקל יותר (שבת 182.)

^[45] אדם חשוב שאני

^[46] יש לו להחמיר על עולמו יותר

^[47] לפי שלחמים הימנו (בחוברות 19.)

^[48] שהרואה אותו שהוא מיקל עומד ומיקל יותר (שבת 182.)

^[49] אדם חשוב שאני

^[50] יש לו להחמיר על עולמו יותר